

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CON TERCEROS GGPGE.GTIC.04.FO.02 Acta de Aprobación N° 0099 Fecha Aprobación: 21-07-2022	Versión: 01
---	--	---------------------------------------

Quito, 26 de marzo de 2026

Comparecen a la suscripción del presente Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación de Información con terceros, por una parte, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) representada por Héctor William López Torres, en calidad de **Oficial de Seguridad de la Información (OSI)**, a quien en adelante se le denominará como **"LA ARCONEL"**, y por otra parte, **MENA ZAMORA HUGO RODRIGO** en calidad de **(EL PROFESIONAL)**, a quien en adelante se le denominará como **"EL RECEPTOR"**.

Los comparecientes, libre y voluntariamente, en las calidades que intervienen, suscriben el presente Acuerdo de Confidencialidad y No divulgación de Información en base a las siguientes clausulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

El artículo 66, numeral 19, de la Constitución de la República del Ecuador, publicado en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2015 dispone que se reconoce y garantizará a las personas: *"El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley"*.

El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: *"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución"*.

El artículo. 4 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 245 de 7 de febrero de 2023, indica: *"5. Información Confidencial: Información o documentación, en cualquier formato, final o preparatoria, haya sido o no generada por el sujeto obligado, derivada de los derechos personalísimos y fundamentales, y requiere expresa autorización de su titular para su divulgación, que contiene datos que al revelarse, pudiesen dañar los siguientes intereses privados: a) El derecho a la privacidad, incluyendo privacidad relacionada a la vida, la salud o la seguridad, así como el derecho al honor y la propia imagen; b) Los datos personales cuya difusión requiera el consentimiento de sus titulares y deberán ser tratados según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales; c) Los intereses comerciales y económicos legítimos; y, d) Las patentes, derechos de autor y secretos comerciales."*

El artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, publicada en el Quinto Suplemento del Registro Oficial Nro. 459 de 29 de mayo de 2021, establece: *"El tratamiento de datos personales debe concebirse sobre la base del debido sigilo y secreto, es decir, no debe tratarse o comunicarse para un fin distinto para el cual fueron recogidos, a menos que concurra una de las causales que habiliten un nuevo tratamiento conforme los supuestos de tratamiento legítimo señalados en esta ley. Para tal efecto, el responsable del tratamiento deberá adecuar las medidas técnicas organizativas para cumplir con este principio."*

El artículo 36 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, publicada en el Quinto Suplemento del Registro Oficial Nro. 459 de 29 de mayo de 2021, establece: *"Excepciones de consentimiento para la transferencia o comunicación de datos"*

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CON TERCEROS GGPGE.GTIC.04.FO.02 Acta de Aprobación N° 0099 Fecha Aprobación: 21-07-2022	Versión: 01
---	--	---------------------------------------

personales.- No es necesario contar con el consentimiento del titular para la transferencia o comunicación de datos personales”

El viernes 1 de marzo de 2024, se publicó en el Registro Oficial en el Tercer Suplemento N° 509, el Acuerdo Nro. MINTEL-MINTEL-2024-003 del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información – EGSI Versión 3.0 que se encuentra como Anexo al presente Acuerdo Ministerial, el cual es el mecanismo para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en el Sector Público.

El literal I) de las Recomendaciones para la implementación del numeral 1.1 Políticas de seguridad de la información (Anexo C), del EGSI Versión 3.0 menciona que *“Para garantizar la vigencia de la política de seguridad de la información y las políticas específicas en la institución, estas deben ser revisadas al menos una vez al año y cuando se produzcan cambios significativos a nivel operativo, legal, tecnológico, económico, entre otros; los cuales deben ser documentados, versionados y socializados a las partes interesadas relevantes.”*

En el numeral 2.6 Acuerdos de confidencialidad o no divulgación del EGSI Versión 3.0 se establece en la sección de **Control** que: *“Los acuerdos de confidencialidad o no divulgación que reflejen las necesidades de la institución para la protección de la información deben ser identificados, documentados, revisados regularmente y firmados por el personal y otras partes interesadas relevantes de acuerdo a la necesidad de la institución”.*

Además, en la sección de *“Recomendaciones para la implementación”*, se establece lo siguiente:

“a) Los acuerdos de confidencialidad o de no divulgación deben abordar el requisito de proteger la información confidencial utilizando términos legalmente exigibles.

b) Los acuerdos de confidencialidad o no divulgación son aplicables a las partes interesadas y al personal de la institución.

c) En función de los requisitos de seguridad de la información de una institución, los términos de los acuerdos deben determinarse teniendo en cuenta el tipo de información que se manejará, su nivel de clasificación, su uso y el acceso permitido por la otra parte

d) Para identificar los requisitos para los acuerdos de confidencialidad o no divulgación, se debe considerar los siguientes elementos:

- *Una definición de la información a proteger de acuerdo a la clasificación de la misma;*
- *La duración esperada de un acuerdo de confidencialidad, incluidos los casos en que puede ser necesario mantener la confidencialidad indefinidamente o hasta que la información esté disponible públicamente de acuerdo a la normativa legal vigente;*
- *Las acciones requeridas cuando se termina un acuerdo;*

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CON TERCEROS GGPGE.GTIC.04.FO.02 Acta de Aprobación N° 0099 Fecha Aprobación: 21-07-2022	Versión: 01
---	--	---------------------------------------

- *Las responsabilidades y acciones de los signatarios para evitar la divulgación de información no autorizada;(...)"*

Con fecha 06 de mayo de 2020, mediante Decreto Ejecutivo 1036, el Señor Presidente de la República del Ecuador decretó la fusión de la Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos en una sola entidad denominada *"Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables"*.

Mediante Resolución Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2020-0020-RES, aprobada el 09 de octubre de 2020, se conformó el Comité de Seguridad de la Información de la ARCERNNR.

Con fecha 08 de mayo de 2024, mediante Decreto Ejecutivo 256, el Presidente de la República del Ecuador dispuso la escisión de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la creación de las siguientes Agencias: denominadas: i) "Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)"; ii) "Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL)", y iii) "Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH)".

Mediante Memorando Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2024-0400-ME de 26 de septiembre de 2024, se designó al Ingeniero **Héctor William López Torres**, como Oficial de Seguridad de la Información de la ARCONEL.

SEGUNDA.- OBJETO:

2.1 En virtud de las disposiciones legales invocadas en la cláusula anterior, las partes acuerdan que cualquier información que sea entregada por LA ARCONEL, en virtud de la ejecución del Acuerdo Nacional de Intercambio de Información, mediante réplica de información automática que fuera facilitada de sus archivos por cualquier medio y, que por motivo de la actividad, funciones y servicio o, que por cualquier otra circunstancia o medio llegue a conocimiento de la persona que suscribe este documento, se registrará por este Acuerdo.

2.2 Toda la información institucional que se proporcione mediante réplica automática de información entre bases de datos es de propiedad de LA ARCONEL, por lo que quien suscribe este documento es consciente en que la información que reciba, conozca, acceda, maneje o haga uso es confidencial y su utilización será exclusiva para sus funciones.

TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD:

EL RECEPTOR de la información libre y voluntariamente acuerda, declara y acepta que:

3.1 En lo relativo al uso y protección de la información institucional, EL RECEPTOR se compromete a considerar que la información institucional que reciba, conozca, acceda, maneje o haga uso en el marco de su relación con LA ARCONEL, será mantenida y protegida como confidencial. La información obtenida en el marco de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, únicamente podrá ser utilizada para el objeto determinado en su solicitud.

3.2 EL RECEPTOR reconoce que únicamente utilizará la información de LA ARCONEL que llegue a su poder para los fines que por razón de la naturaleza de su relación con la Entidad le correspondan, advirtiendo de su deber de confidencialidad, mismo que se extiende a sus empleados, asociados y a cualquier persona que, por su relación con quien suscribe, pueda tener acceso a la información, en consecuencia no podrán

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CON TERCEROS GGPGE.GTIC.04.FO.02 Acta de Aprobación N° 0099 Fecha Aprobación: 21-07-2022	Versión: 01
---	--	---------------------------------------

reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros la información objeto del presente Acuerdo sin previa autorización escrita y expresa de LA ARCONEL.

3.3 EL RECEPTOR adoptará respecto de la información, objeto de este Acuerdo, las mismas medidas de seguridad que adoptaría normalmente respecto a la información confidencial de su propia empresa o entidad, evitando su divulgación, uso no autorizado, pérdida, robo o sustracción.

3.4 EL RECEPTOR se obliga a guardar y mantener la reserva para la no reproducción de la información institucional confiada, en virtud de la ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo. La inobservancia de lo manifestado generará responsabilidad y dará lugar a que LA ARCONEL ejerza las acciones legales civiles, penales y/o administrativas correspondientes.

3.5 EL RECEPTOR no podrá revelar credenciales de acceso otorgadas por LA ARCONEL.

3.6. Las disposiciones de este Acuerdo no se aplicarán a la divulgación de información en la medida en que:

- (a) es exigida por ley;
- (b) es pública;
- (c) lo requiera cualquier corte con jurisdicción competente o cualquier ente judicial, gubernamental, supervisor o regulador competente;
- (d) si dicha Información ya es de dominio público sin que se haya violado este Acuerdo.

CUARTA.- VIGENCIA:

Los compromisos establecidos en el presente Acuerdo tendrán una duración de (se puede ajustar la fecha de acuerdo a objetivo), a partir de la fecha de su suscripción; sin embargo, podrá ser revocado, por LA ARCONEL, cuando las condiciones legales lo ameriten.

QUINTA.- CONTROVERSIAS:

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente Acuerdo, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán recurrir a la mediación, en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. No obstante, las partes podrán acceder a la vía judicial, sin que previamente acudan a mediación, conforme al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Proceso.

SEXTA.- DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES:

Para efecto de la aplicación de este acuerdo, los avisos y notificaciones, se realizarán a través de oficios de la entidad solicitante entregados en la oficina matriz de la Institución:

Las partes declaran las siguientes direcciones de su matriz:

- ARCONEL Av. Naciones Unidas E7-71 Y Shyris, Quito – Ecuador.
- (Dirección de la entidad Receptora)

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CON TERCEROS GGPGE.GTIC.04.FO.02 Acta de Aprobación N° 0099 Fecha Aprobación: 21-07-2022	Versión: 01
---	--	----------------

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; de lo contrario tendrá validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas.

SEPTIMA.- ACEPTACIÓN:

Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las Cláusulas del presente Acuerdo y en consecuencia se comprometen a cumplirlas en toda su extensión, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, suscriben el presente documento en Quito, Ecuador, el mismo que entrará en vigencia a partir de su suscripción.

POR EL RECEPTOR

POR LA ARCONEL

MENA ZAMORA HUGO RODRIGO

**Agencia de Regulación y Control de
Electricidad**